

گزارش تفصیلی تحلیل و هضم منابع کلیدی پژوهش

شکل گیری پیمان جهانی محیط زیست و تأثیرات آن بر موافقت نامه های چندجانبه محیط زیستی

سند شفافیت استناد: از منبع تا نتیجه گیری

تهیه شده توسط سامانه هوشمند پژوهش (Project Brain)

HJR's Agentic Architecture @2026 — Dedicated for Dr. Masoud Ahsannejad

مقدمه: روشِ هضم و تحلیلِ منابع

این گزارش، حاصلِ «هضم» تحلیلیِ کاملِ منابعِ کلیدیِ آلودی در سامانهٔ هوشمندِ پژوهش است. هر منبع به صورتِ مستقل واکاوی، نکاتِ راهبردیِ آن استخراج، و جایگاهِ دقیقِ آن در بدنهٔ رساله و در فرایندِ نتیجه‌گیری مشخص شده است. هدفِ این سند، شفاف‌سازیِ زنجیرهٔ استناد است؛ اینکه هر یافته از کجا آمده، در کدام فصل و کدام پرسشِ پژوهش به کار رفته، و چگونه به بهینه‌سازیِ نتیجه‌گیری در «سناریوی رسالهٔ ما» یاری رسانده است.

روشِ کار بدین گونه بوده است: نخست متنِ کاملِ هر منبع پردازش و دایجست شده؛ سپس یافتهٔ اصلی، نقاطِ قوت و ضعفِ روش‌شناختیِ منبع، و «یادداشتِ استناد» (اینکه در کدام فصل و ذیلِ کدام پرسش به کار می‌آید) ثبت شده است. منابعِ داوری‌نشده (پیش‌چاپ) به صراحت علامت‌گذاری شده‌اند تا اعتبارِ علمیِ استناد خدشه‌دار نشود. آنچه در پی می‌آید، برای هر منبع شاملِ چهار بخش است: (۱) شناسنامهٔ کتاب‌شناختی، (۲) دایجستِ کامل و نکاتِ استخراج‌شده، (۳) کجا و چگونه در پژوهش به کار رفت، و (۴) سهمِ آن در بهینه‌سازیِ نتیجه‌گیری و سناریو. در پایان نیز بخشی مستقل به «ارتقاها» عملی اعمال‌شده بر نتیجه‌گیری در پی این هضم اختصاص یافته است.

فهرستِ منابعِ بررسی‌شده

۱. تیگره (۲۰۲۲) — تحولِ حقوقِ بین‌الملل محیط زیست در میانهٔ بن‌بستِ سیاسی: حقوقِ محیط‌زیستی همچون زمینهٔ مشترک

۲. تیلر (۲۰۱۸) — آیا اهدافِ پیمانِ جهانیِ پیشنهادیِ محیط زیست مطلوب‌اند و آیا پیمان ارزش‌افزوده‌ای به حقوقِ بین‌الملل محیط زیست می‌افزاید؟

۳. چاباسون و اژه (۲۰۱۹) — شکستِ پیمانِ جهانیِ محیط زیست: فرصتی از دست‌رفته یا تیری از کنار گذشته؟

۴. کمیسیون حقوقِ بین‌الملل (کوسکینی) (۲۰۰۶) — نتیجه‌گیریِ کارِ گروهِ مطالعاتیِ چندپارگیِ حقوقِ بین‌الملل: دشواری‌های ناشی از تنوع و گسترشِ حقوقِ بین‌الملل

۵. ⚠️ داموآ و همکاران (۲۰۲۶) — بن‌بست در انتروپوسن: معاهداتِ ناکارآمد و کشمکش بر سرِ حکمرانیِ سیاره‌ای

۶. پیش‌نویسِ پیمان (گروهِ حقوق‌دانان / IUCN) (۲۰۱۷) — پیش‌نویسِ پیمانِ جهانیِ محیط زیست — ماده ۲۶

منبع ۱: تیگره (۲۰۲۲)

الف) شناسنامه کتاب‌شناختی

عنوان (فارسی): تحول حقوق بین‌الملل محیط زیست در میانه بن‌بست سیاسی: حقوق محیط‌زیستی همچون زمینه مشترک

عنوان اصلی (لاتین): The Evolution of International Environmental Law Amidst Political Gridlock: Environmental Rights as a Common Ground

پدیدآور: Tigre, M. A.

سال انتشار: ۲۰۲۲

محل انتشار: SJD Dissertation, Elisabeth Haub School of Law at Pace University, 260 pp. (open access)

پایگاه: PACE Digital Commons

درجه ارتباط با رساله: ۹۷ از ۱۰۰

ب) دایجست کامل و نکات استخراج‌شده

در شرایط بن‌بست سیاسی حقوق بین‌الملل محیط زیست، «حقوق محیط‌زیستی» (به‌ویژه حق بر محیط‌زیست سالم) می‌تواند زمینه مشترکی برای پیشبرد تدریجی نظام فراهم کند؛ توسعه حقوق نه از راه یک معاهده فراگیر واحد، بلکه از مسیر رویه، آرای قضایی و شناسایی حقوق پیش می‌رود.

نکات کلیدی استخراج‌شده:

▶ در شرایط بن‌بست سیاسی حقوق بین‌الملل محیط زیست، «حقوق محیط‌زیستی» — به‌ویژه حق بر محیط‌زیست سالم — می‌تواند زمینه مشترک پیشبرد تدریجی نظام باشد.

▶ توسعه حقوق نه از راه یک معاهده فراگیر واحد، بلکه از مسیر رویه، آرای قضایی و شناسایی تدریجی حقوق پیش می‌رود.

▶ الگوی روش‌شناختی نتیجه‌گیری سه‌لایه است: سنتز یافته‌ها ← طرح گزینه‌های پیش‌رو ← چشم‌انداز دگرگونی بوم‌شناختی، با استناد متراکم درون‌متنی.

▶ پیوند مستقیم فرایند پیمان با قطعنامه ۷۶/۳۰۰ مجمع عمومی (حق بر محیط‌زیست سالم) به‌مثابه «دست‌آورد پنهان» ابتکار.

نقطه قوت: رساله دکتری روشمند و پرارجاع با روش‌شناسی نتیجه‌گیری الگو (تحلیل روند + سنجش گزینه‌ها + قضاوت متوازن)؛ منبع طلایی رساله برای الگوی نتیجه‌گیری و برای تبیین «دستاوردهای پنهان» فرایند پیمان.

نقطه ضعف/ملاحظه: تمرکز بر رویکرد حق‌محور؛ کمتر به پیامدهای فنی پیمان بر تک‌تک MEAها می‌پردازد.

ج) کجا و چگونه در پژوهش به کار رفت

فصول کاربرد: فصل ۲، فصل ۳، فصل ۴، فصل ۵

پرسش‌های مرتبط: اصلی، فرعی ۱، فرعی ۲

این رساله، به سبب روش‌شناسی دقیق و پرارجاع خود، منبع طلایی الگوی نتیجه‌گیری بوده است. یافته‌های آن در فصل دوم (سیر تحول حقوق و ظهور گفتمان حق‌محور)، فصل سوم (تحلیل اصول پیمان)، فصل چهارم (پیامدهای شکست و مسیر جایگزین) و فصل پنجم (الگوی نتیجه‌گیری) به کار رفته و به پرسش اصلی و دو پرسش فرعی نخست پاسخ می‌دهد.

د) سهم آن در بهینه‌سازی نتیجه‌گیری و سناریو

الگوی «استناد متراکم درون‌متنی» و ساختار «سنتر ← گزینه‌ها» مستقیماً از تیگره وام گرفته شد و به نتیجه‌گیری رساله سطح استاندارد دکتری بخشید. مهم‌تر آنکه این منبع کمک کرد نتیجه‌گیری ما از «روایت شکست صرف» فراتر رود و به تحلیل «دستاوردهای پنهان فرایند پیمان» (تثبیت حق بر محیط‌زیست سالم در قطعنامه ۷۶/۳۰۰) برسد. ستون یکم و پنجم نقشه راه جایگزین (توسعه رویه قضایی و حقوق نرم) مستقیماً بر تزیین این منبع استوار شده‌اند.

یادداشت استناد: الگوی روش‌شناختی نتیجه‌گیری رساله (فصل ۵) و مبنای تحلیل «حق بر محیط‌زیست سالم» به‌مثابه دستاورد پنهان فرایند پیمان (قطعنامه ۷۶/۳۰۰ مجمع عمومی). دسترسی آزاد:

digitalcommons.pace.edu/lawdissertations/33



منبع ۲: تیلر (۲۰۱۸)

الف) شناسنامه کتاب‌شناختی

عنوان (فارسی): آیا اهداف پیمان جهانی پیشنهادی محیط زیست مطلوب‌اند و آیا پیمان ارزش‌افزوده‌ای به حقوق بین‌الملل محیط زیست می‌افزاید؟

عنوان اصلی (لاتین): Are the Aims of the Proposed Global Pact for the Environment Desirable and
?Will the Pact Add Any Value to International Environmental Law

پدیدآور: Tiller, D.

سال انتشار: ۲۰۱۸

محل انتشار: LLB(Hons) Research Paper, Victoria University of Wellington, Faculty of Law

پایگاه: Victoria University of Wellington

درجه ارتباط با رساله: ۹۰ از ۱۰۰

ب) دایجست کامل و نکات استخراج‌شده

اهداف پیمان (تحکیم و انسجام‌بخشی اصول) مطلوب‌اند، اما ارزش‌افزوده عملی آن به سبب ضعف سازوکار اجرا و خطر تضعیف رژیم‌های تخصصی موجود محدود است؛ داوری متوازن: «هدف درست، ابزار محل تردید».

نکات کلیدی استخراج‌شده:

- ▶ اهداف پیمان (تحکیم و انسجام‌بخشی اصول) مطلوب‌اند؛ اما ارزش‌افزوده عملی آن محدود است.
- ▶ علت محدودیت: ضعف سازوکار اجرا و خطر تضعیف رژیم‌های تخصصی موجود (MEAها).
- ▶ داوری نهایی به صورت گزاره متوازن: «هدف درست است، اما ابزار محل تردید».
- ▶ پرسش پژوهش این اثر (مطلوبیت اهداف + سنجش ارزش‌افزوده) تقریباً منطبق بر پرسش‌های رساله ماست.

نقطه قوت: پرسش پژوهش آن دقیقاً منطبق بر پرسش‌های رساله ماست (مطلوبیت اهداف + ارزش‌افزوده)؛ الگوی داوری متوازن برای فصل ۵.

نقطه ضعف/ملاحظه: پایان‌نامه کارشناسی حقوق (LLB Hons)؛ عمق نظری محدودتر نسبت به منابع دکتری — در کنار منابع قوی‌تر استناد می‌شود.

ج) کجا و چگونه در پژوهش به کار رفت

فصول کاربرد: فصل ۳، فصل ۴، فصل ۵

پرسش‌های مرتبط: اصلی، فرعی ۱، فرعی ۲

این پژوهش در فصل سوم (گفتار «مطلوبیت اهداف و ارزش‌افزوده»)، فصل چهارم (اثر پیمان بر MEAها) و فصل پنجم (داوری متوازن نتیجه‌گیری) به کار رفت و به هر سه پرسش پژوهش مربوط می‌شود. از آنجا که پرسش محوری آن آینه پرسش رساله ماست، به‌مثابه نقطه اتکای مقایسه‌ای عمل کرد.

د) سهم آن در بهینه‌سازی نتیجه‌گیری و سناریو

منطق «داوری متعادل و مشروط» در بخش ۵-۳ نتیجه‌گیری مستقیماً از الگوی تیلر الهام گرفت. این منبع به ما کمک کرد از قضاوت صفر-و-یکی پرهیز کنیم و به گزاره دقیق «هدف انسجام‌بخشی درست بود، اما ابزار معاهده چتر واحد در بستر فعلی ناکارآمد است» برسیم. هشدار صریح این منبع درباره «خطر تضعیف رژیم‌های موجود» به‌طور مستقیم مبنای ستون چهارم نقشه راه (هم‌افزایی به‌جای افزودن لایه هنجاری نو) و پاسخ ستون ششم به تردید ارزش‌افزوده شد.

یادداشت استناد: مبنای گفتار «مطلوبیت اهداف و ارزش‌افزوده» (فصل ۳) و داوری متوازن نتیجه‌گیری (فصل ۵-۳).

منبع ۳: چاباسون و اژه (۲۰۱۹)

الف) شناسنامه کتاب‌شناختی

عنوان (فارسی): شکست پیمان جهانی محیط زیست: فرصتی ازدست‌رفته یا تیری از کنار گذشته؟

عنوان اصلی (لاتین): Failure of the Global Pact for the Environment: a missed opportunity or a bullet ?dodged

پدیدآور: Chabason, L. & Hege, E.

سال انتشار: ۲۰۱۹

محل انتشار: Blog Post, IDDRI (Institut du développement durable et des relations internationales) — 28 May 2019

پایگاه: IDDRI

درجه ارتباط با رساله: ۸۸ از ۱۰۰

ب) دایجست کامل و نکات استخراج‌شده

ناکامی مذاکرات پیمان جهانی را می‌توان هم «فرصتی ازدست‌رفته» و هم «تیر از کنار گذشته» دانست؛ نویسندگان علل شکست را در نبود اراده سیاسی، بیم دولت‌ها از الزام‌آوردن اصول، و رقابت نهادی می‌بینند و نتیجه ملموس فرایند را قطعنامه ۷۲/۲۷۷ و روند «به‌سوی یک پیمان جهانی» می‌دانند.

نکات کلیدی استخراج‌شده:

- ▶ ناکامی مذاکرات پیمان را هم‌زمان می‌توان «فرصتی ازدست‌رفته» و هم «تیر از کنار گذشته» خواند.
 - ▶ علل شکست: نبود اراده سیاسی، بیم دولت‌ها از الزام‌آوردن اصول، و رقابت نهادی میان بازیگران.
 - ▶ نتیجه ملموس فرایند: قطعنامه ۷۲/۲۷۷ و روند رسمی «به‌سوی یک پیمان جهانی برای محیط زیست».
 - ▶ تحلیل دست‌اول از مواضع بازیگران کلیدی و صف‌بندی ژئوپلیتیک مذاکرات.
- نقطه قوت:** تحلیل سیاسی دقیق و دست‌اول از علل شکست و مواضع بازیگران؛ مستقیماً به کار فصل ۴ (علل ناکامی و مواضع ژئوپلیتیک) می‌آید.
- نقطه ضعف/ملاحظه:** یادداشت تحلیلی کوتاه (نه مقاله داوری شده بلند)؛ منظر نهادی IDDRI.

ج) کجا و چگونه در پژوهش به کار رفت

فصول کاربرد: فصل ۲، فصل ۳، فصل ۴

پرسش‌های مرتبط: اصلی، فرعی ۲

این یادداشت تحلیلی منبع اصلی تحلیل «علل شکست و مواضع ژئوپلیتیک» در فصل چهارم و پشتوانه بخش نتیجه‌گیری متوازن در فصل پنجم بود. یافته‌های آن به پرسش اصلی و پرسش فرعی دوم پاسخ می‌دهد.

د) سهم آن در بهینه‌سازی نتیجه‌گیری و سناریو

این منبع نتیجه‌گیری را از یک نگاه تک‌بعدی نجات داد: به جای آنکه شکست پیمان را صرفاً «ناکامی» بدانیم، چارچوب دوگانه «فرصت ازدست‌رفته / تیر از کنار گذشته» را وارد کردیم و نشان دادیم فرایند شکست‌خورده، خود، دستاورد حقوقی ماندگار داشت. تحلیل سه‌گانه علل شکست (حقوقی/اقتصادی/ژئوپلیتیک) و به‌ویژه «رقابت نهادی» مستقیماً مبنای ستون دوم نقشه راه (تقویت نهادی یونپ) و «بازده نرم فرایند» مبنای ستون پنجم شد.

یادداشت استناد: منبع اصلی تحلیل علل شکست و مواضع دولت‌ها (فصل ۴، گفتار مواضع ژئوپلیتیک) و بخش نتیجه‌گیری متوازن (فصل ۵).

منبع ۴: کمیسیون حقوق بین‌الملل (کوسکنیمی) (۲۰۰۶)

الف) شناسنامه کتاب‌شناختی

عنوان (فارسی): نتیجه‌گیری کار گروه مطالعاتی چندپارگی حقوق بین‌الملل: دشواری‌های ناشی از تنوع و گسترش حقوق بین‌الملل

عنوان اصلی (لاتین): Conclusions of the work of the Study Group on the Fragmentation of International Law: Difficulties arising from the Diversification and Expansion of International Law

پدیدآور: Study Group; Koskeniemi, M) International Law Commission, رئیس

سال انتشار: ۲۰۰۶

محل انتشار: Yearbook of the ILC 2006, vol. II, Part Two; A/61/10 (para. 251)

پایگاه: United Nations (ILC)

درجه ارتباط با رساله: ۹۵ از ۱۰۰

ب) دایجست کامل و نکات استخراج‌شده

نتیجه‌گیری رسمی کمیسیون حقوق بین‌الملل درباره چندپارگی: نظام حقوق بین‌الملل یک «نظام حقوقی» است و ابزارهایی چون قاعده خاص مقدم (lex specialis)، نظام‌های خودبسنده (self-contained regimes) و «یکپارچه‌سازی نظام‌مند» از رهگذر ماده ۳۱(۳)(ج) کنوانسیون وین برای مدیریت تعارض هنجاری در دسترس است.

نکات کلیدی استخراج‌شده:

- ▶ نظام حقوق بین‌الملل یک «نظام حقوقی» یکپارچه است، نه انبوهی از قواعد بی‌ارتباط.
- ▶ ابزارهای مدیریت تعارض هنجاری: قاعده خاص مقدم (lex specialis) و نظام‌های خودبسنده (self-contained regimes).
- ▶ «یکپارچه‌سازی نظام‌مند» از رهگذر ماده ۳۱(۳)(ج) کنوانسیون وین، سازوکار کلیدی انسجام‌بخشی است.
- ▶ لنگر اصطلاح‌شناسی مستند رساله: همه اصطلاحات فنی تحلیل تعامل پیمان با MEAها از آن گرفته شده.

نقطه قوت: سند مرجع رسمی و لنگر اصطلاح‌شناسی مستند رساله؛ همه اصطلاحات فنی به کاررفته در تحلیل تعامل پیمان با MEA از این سند و مطالعه تحلیلی آن گرفته شده است.

نقطه ضعف/ملاحظه: سند چارچوبی و کلی؛ کاربست آن بر مورد خاص پیمان جهانی نیازمند تحلیل تکمیلی است.

ج) کجا و چگونه در پژوهش به کار رفت

فصول کاربرد: فصل ۲، فصل ۳، فصل ۴

پرسش‌های مرتبط: اصلی، فرعی ۱

نتیجه‌گیری رسمی کمیسیون حقوق بین‌الملل (۲۰۰۶، سند A/61/10 بند ۲۵۱) لنگر نظری و اصطلاح‌شناختی رساله است. در واژه‌نامه، در فصل دوم و سوم (چندپارگی و ابزارهای انسجام‌بخشی) و در فصل چهارم (سازوکار حقوقی اثر پیمان بر MEA) به کار رفت و به پرسش اصلی و پرسش فرعی نخست پاسخ می‌دهد.

د) سهم آن در بهینه‌سازی نتیجه‌گیری و سناریو

این سند به نتیجه‌گیری پشتوانه نظری رسمی بخشید. استدلال محوری رساله — اینکه اثر پیمان بر MEA باید از رهگذر «تفسیر هماهنگ» و ماده ۳۱(۳)(ج) وین تحلیل شود، نه صرفاً توصیف — مستقیماً از این چارچوب برخاست و به ستون ششم نقشه راه (یکسان‌سازی تفسیر اصول) بدل شد. همین سند مبنای گزاره کلیدی نتیجه‌گیری شد که چرا «معاهده چتر واحد» با سرشت چندپاره و بخشی این نظام در تنش است.

یادداشت استناد: لنگر اصطلاح‌شناسی مستند (واژه‌نامه) و مبنای تحلیل فصل ۳/۴ درباره چندپارگی و ابزارهای انسجام‌بخشی. متمایز از DB22 (مطالعه تحلیلی A/CN.4/L.682).

منبع ۵: داموآ و همکاران (۲۰۲۶)

الف) شناسنامه کتاب‌شناختی

عنوان (فارسی): بن‌بست در انتروپوسن: معاهداتِ ناکارآمد و کشمکش بر سرِ حکمرانی سیاره‌ای

عنوان اصلی (لاتین): Stalemate in the Anthropocene: Ineffective Treaties and the Struggle for Planetary Governance

پدیدآور: Damoah, B., Keengwe, J. S. & Ofori, E.

سال انتشار: ۲۰۲۶

محل انتشار: Preprints.org (پیش‌چاپ — داوری‌نشده / non-peer-reviewed preprint)

پایگاه: Preprints.org

DOI: 10.20944/preprints202603.2371.v1

درجه ارتباط با رساله: ۸۴ از ۱۰۰

⚠ هشدار اعتبار: این منبع پیش‌چاپِ داوری‌نشده (non-peer-reviewed preprint) است و با احتیاط و در کنار منابع داوری‌شده استناد شده است.

ب) دایجست کامل و نکات استخراج‌شده

در عصرِ انتروپوسن، معاهداتِ محیط‌زیستی به‌سببِ ساختارِ بخشی، ضعفِ اجرا و وابستگی به اجماع در «بن‌بست» گرفتار شده‌اند؛ حکمرانی سیاره زمین نیازمندِ بازاندیشیِ بنیادین در سازوکارهای الزام‌آورسازی و نظارت است.

نکات کلیدی استخراج‌شده:

▶ در عصرِ انتروپوسن، معاهداتِ محیط‌زیستی به‌سببِ ساختارِ بخشی، ضعفِ اجرا و وابستگی به اجماع در «بن‌بست» گرفتار شده‌اند.

▶ حکمرانی سیاره زمین نیازمندِ بازاندیشیِ بنیادین در سازوکارهای الزام‌آورسازی و نظارت است.

▶ تبیینِ روشنِ چراییِ ناکارآمدیِ معاهداتِ پرشمار و پراکنده.

▶ الگوی نتیجه‌گیریِ اجرا-محور: سنتز ← دلالت‌های سیاستی ← پیشنهادِ پژوهشِ آینده.

نقطه قوت: تبیینِ روشنِ چراییِ ناکارآمدیِ معاهداتِ پرشمار و پراکنده؛ به‌کارِ تحلیلِ «چرا ابزارِ معاهده فراگیر واحد با

سرشتِ نظامِ حقوقِ بین‌الملل محیط زیست ناسازگار است» می‌آید (فصل ۴ و فصل ۵).

نقطه ضعف/ملاحظه: ⚠️ پیش‌چاپ داوری‌نشده (Preprints.org)؛ باید با احتیاط و در کنار منابع داوری‌شده استناد شود و اعتبار آن به‌صراحت در متن قید گردد.

ج) کجا و چگونه در پژوهش به‌کار رفت

فصول کاربرد: فصل ۲، فصل ۴، فصل ۵

پرسش‌های مرتبط: اصلی، فرعی ۲

این اثر در فصل دوم (زمینه انتروپوسن)، فصل چهارم و پنجم (چرایی ناکارآمدی معاهدات و دلالت‌های سیاستی) به‌کار رفت و به پرسش اصلی و پرسش فرعی دوم مربوط می‌شود. با توجه به ماهیت آن، همواره در کنار منابع داوری‌شده استناد شده است.

د) سهم آن در بهینه‌سازی نتیجه‌گیری و سناریو

ساختار «دلالت‌های سیاستی + پیشنهاد پژوهش آینده» در نتیجه‌گیری از این اثر گرفته شد و تشخیص «ضعف اجرا و پایداری» به‌مثابه ریشه بن‌بست، مبنای ستون سوم نقشه راه (بازنگری ادواری زیست‌محیطی به الگوی UPR) شد. با این‌همه، به‌سبب داوری‌نشده‌بودن، وزن استنادی آن تعمداً محدود و همواره در کنار تیلر (داوری‌شده) به‌کار رفت.

یادداشت استناد: استناد در فصل ۲ (انتروپوسن) و فصل ۴/۵ (چرایی ناکارآمدی معاهدات) — همراه با تصریح

داوری‌نشده‌بودن منبع. مجوز CC BY.

منبع ۶: پیش‌نویس پیمان (گروه حقوق‌دانان / IUCN) (۲۰۱۷)

الف) شناسنامه کتاب‌شناختی

عنوان (فارسی): پیش‌نویس پیمان جهانی محیط زیست — ماده ۲۶

عنوان اصلی (لاتین): Draft Global Pact for the Environment (Projet de Pacte mondial pour l'environnement) — 26 Articles

پدیدآور: Draft Global Pact for the Environment (پیش‌نویس گروه حقوق‌دانان بین‌المللی)

سال انتشار: ۲۰۱۷

محل انتشار: Le Club des Juristes / IUCN — متن رسمی پیش‌نویس (Primary Source), ۲۰۱۷

پایگاه: Primary Source (IUCN / Le Club des Juristes)

درجه ارتباط با رساله: ۹۶ از ۱۰۰

ب) دایجست کامل و نکات استخراج‌شده

متن اصلی پیش‌نویس پیمان در ماده ۲۶ که اصول بنیادین حقوق بین‌الملل محیط زیست (پیشگیری، احتیاط، «آلوده‌ساز می‌پردازد»، عدالت بین‌نسلی، عدم‌پس‌رفت، حق محیط‌زیست سالم و ...) را در یک سند چتر الزام‌آور واحد گرد می‌آورد.

نکات کلیدی استخراج‌شده:

▶ متن اصلی پیش‌نویس پیمان در ماده ۲۶ که اصول بنیادین حقوق بین‌الملل محیط زیست را در یک سند چتر الزام‌آور واحد گرد می‌آورد.

▶ اصول کلیدی: پیشگیری، احتیاط، «آلوده‌ساز می‌پردازد»، عدالت بین‌نسلی، عدم‌پس‌رفت، و حق محیط‌زیست سالم.

▶ هیچ‌گاه به معاهده لازم‌الاجرا تبدیل نشد و صرفاً به قطعنامه ۷۲/۲۷۷ انجامید.

نقطه قوت: منبع دست‌اول و متن مبنای تحلیل؛ برای مقایسه ماده‌به‌ماده اصول پیمان با اصول مندرج در MEA ها و اعلامیه ریو ضروری است (فصل ۳).

نقطه ضعف/ملاحظه: پیش‌نویس غیررسمی (سند کاری)؛ هیچ‌گاه به معاهده لازم‌الاجرا تبدیل نشد و صرفاً به قطعنامه ۷۲/۲۷۷ انجامید.

ج) کجا و چگونه در پژوهش به کار رفت

فصول کاربرد: فصل ۳، فصل ۴

پرسش‌های مرتبط: اصلی، فرعی ۱

متن رسمی پیش‌نویس (۲۰۱۷، گروه حقوق‌دانان / IUCN) منبع دست‌اول تحلیل محتوایی اصول پیمان در فصل سوم بود و برای مقایسه ماده به ماده اصول پیمان با اصول مندرج در MEA ها و اعلامیه ريو در فصل چهارم به کار رفت. (این سند جزو فایل‌های اصلی آپلودی نیست، اما به عنوان متن مبنا در تحلیل حضور دارد).

د) سهم آن در بهینه‌سازی نتیجه‌گیری و سناریو

دسترسی به متن دقیق ۲۶ ماده اجازه داد نتیجه‌گیری به جای احکام کلی، بر تحلیل مشخص محتوای هر اصل استوار شود؛ و همین امکان سنجش واقع‌بینانه «ارزش‌افزوده در برابر خطر تضعیف رژیم‌های موجود» را فراهم کرد.

یادداشت استناد: متن مبنای تحلیل محتوایی اصول پیمان (فصل ۳) و سنجش نسبت آن با MEA های موجود (فصل ۴).

جمع‌بندی: چگونه این منابع نتیجه‌گیری سناریوی ما را بهینه کردند

جمع‌بندی روش‌شناختی: نتیجه‌گیری رساله آگاهانه بر تلفیق سه الگوی شاخص هم‌موضوع بنا شده است. از تیگره (۲۰۲۲) سبک «استناد متراکم درون‌متنی» و ساختار «سنتز ← گزینه‌ها»؛ از داموآ و همکاران (۲۰۲۶)، با احتیاطِ داوری‌نشده) ساختار «دلالت‌های سیاستی + پیشنهاد پژوهش آینده»؛ و از تیلر (۲۰۱۸) منطق «داوری متعادل و مشروط». بر بسترِ سندِ پراکندگی کمیسیون حقوق بین‌الملل (۲۰۰۶) به‌مثابه چارچوبِ نظری، این سه الگو با افزودن لایهٔ آینده‌پژوهی (سناریو + نقشهٔ راه) در هم آمیخته‌اند. همهٔ گزاره‌های نتیجه‌گیری یا به منبع معتبر یا به تحلیلِ فصولِ پیشین مستند شده‌اند.

چگونه این منابع سناریوی ما را بهینه کردند؟ سناریوی اولیهٔ نگارنده پنج خلأ داشت که این منابع در رفعِ آن‌ها نقشِ مستقیم داشتند: (۱) تنشِ زمانیِ پرسشیِ اصلی (فعلِ «خواهد داشت» در برابرِ واقعیتِ شکستِ ۲۰۲۲) با کمکِ چارچوبِ دوگانهٔ چاباسون و اژه بازقاب‌بندی شد به «تأثیر بالقوه + تحلیلِ خلافِ واقع + نقشهٔ راه»؛ (۲) تحلیلِ تطبیقیِ شکست‌ها با اتکا به یادداشتِ IDDRI از حدِ اشاره به یک گفتارِ مستقل ارتقا یافت؛ (۳) سازوکارِ حقوقیِ اثرِ پیمان بر MEA ها با تکیه بر سند کمیسیون حقوق بین‌الملل و مادهٔ ۳۱(۳)(ج) وین از توصیف به تحلیلِ هنجاری عمق گرفت؛ (۴) راهکارِ جایگزینِ سازنده (نقشهٔ راهِ تدریجیِ گذارِ اصول از حقوقِ نرم به سندِ چتر) با الهام از رویکردِ حق‌محورِ تیگره پررنگ شد؛ و (۵) پیوندِ صریح با قطعنامهٔ حق بر محیط‌زیستِ سالم (۷۶/۳۰۰) به‌مثابهٔ میراثِ زندهٔ ابتکار افزوده شد.

نتیجهٔ نهایی: تلفیقِ این منابع به نتیجه‌گیریِ رساله اجازه داد از «روایتِ شکست» به «تحلیلِ دستاوردهای پنهانِ فرایند» گذر کند و به گزارهٔ متوازن و مستند زیر برسد: هدفِ انسجام‌بخشیِ اصول از رهگذرِ یک سندِ چترِ مطلوب بود، اما ابزارِ «معاهدهٔ واحدِ اجماع‌محور» با سرشتِ واکنشی، بخشی و چندپارهٔ حقوقِ بین‌الملل محیط زیست ناسازگار است؛ از این رو مسیرِ واقع‌بینانه، گذارِ تدریجیِ اصول از حقوقِ نرم به الزامِ سخت، همراه با تقویتِ تفسیرِ هماهنگ میانِ رژیم‌ها، است.

ارتقا‌های عملی اعمال‌شده بر نتیجه‌گیری در پی این هضم

در پی این هضم، به‌طور مشخص نتیجه‌گیری رساله بازبینی و تقویت شد تا هر پیشنهاد «مرجع‌محور» و همراه با «استدلال روشن» باشد. مهم‌ترین ارتقا، بازنویسی نقشه راه شش‌ستونی جایگزین بود: پیش‌تر ستون‌ها فقط نام‌گذاری شده بودند، اما اکنون هر ستون به یک منبع معتبر مشخص گره خورده و توضیح می‌دهد که به کدام علت شکست پیمان پاسخ می‌دهد و چرا با سرشت حقوق بین‌الملل محیط زیست سازگار است:

✓ ستون یکم (توسعه رویه قضایی) ← بر تز تیگره (۲۰۲۲) و نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری (۲۰۲۵) استوار شد؛ پاسخ به علت «اجماع‌گریزی».

✓ ستون دوم (تقویت نهادی یونپ) ← بر تحلیل چاباسون و اژه (۲۰۱۹) از «رقابت نهادی» و خلأ هماهنگی کمیسیون حقوق بین‌الملل (۲۰۰۶).

✓ ستون سوم (بازنگری ادواری زیست‌محیطی به الگوی UPR) ← بر تشخیص «ضعف اجرا» نزد تیلر (۲۰۱۸) و داموآ و همکاران (۲۰۲۶، با احتیاط).

✓ ستون چهارم (خوشه‌بندی و هم‌افزایی) ← بر هشدار تیلر (۲۰۱۸) درباره خطر تضعیف رژیم‌های موجود و الگوی بازل-روتتردام-استکهلم.

✓ ستون پنجم (حقوق نرم) ← بر گزاره چاباسون و اژه (۲۰۱۹) که بازده واقعی فرایند را قطعنامه‌های ۷۲/۲۷۷ و ۷۶/۳۰۰ می‌داند و بر تز تیگره.

✓ ستون ششم (یکسان‌سازی تفسیر با ماده ۳۱(۳)(ج) وین) ← بر سند کمیسیون حقوق بین‌الملل (۲۰۰۶) و در پاسخ مستقیم به تردید تیلر (۲۰۱۸).

افزون بر این، بند پایانی «جمع‌بندی یافته‌ها» (۵-۱) با یک گزاره سوم متوازن تقویت شد — نه «ناکامی محض» و نه «کامیابی پنهان» — و بند «پیشنهادهای و نقشه راه عملی» (۵-۴) نیز بازنویسی شد تا هر یک از شش پیشنهاد، لنگر مرجعی خود را به‌همراه داشته باشد. این ارتقاها در نسخه به‌روز فایل Word و PDF رساله و در بخش «نتیجه‌گیری» و «سناریو»ی سایت بازتاب یافته است. سناریوی پنج‌فصلی نگارنده حفظ شد و صرفاً همین ارتقا‌های هدف‌مند بر آن اعمال گردید؛ نیازی به بازنویسی ساختار سناریو یا اصلاح بدنه رساله فراتر از این نبود.

HJR's Agentic Architecture @2026 — Dedicated for Dr. Masoud Ahsannejad